

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	자 산 관 리			행위유형	재 산 관 리 소 홀	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사업부지 목적 외 사용

관 련 부 서 ○○ ●팀

조 치 부 서 ○○ ●팀

내 용

지 적 요 지

- ❖ 사업부지 내 잡종지(지목)에 주말농장을 운영하면서 농작물을 경작하고 있는데, 해당 토지에 지속하여 계속 농작물이 경작될 경우 「농지법」에서 정한 ‘농지’로 간주되어 향후 해당 토지의 활용에 상당한 제약이 발생할 수 있음

1. 업무 개요

○○ ●팀은 사업부지 내 부동산 관리 업무를 담당하면서 본관 부지 내 일부 필지에 대하여 주말농장을 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「농지법」에 따르면 “농지”란 전·답, 과수원 그 밖에 법적 지목(地目)을 불문하고 실제로 농작물 경작지 또는 대통령령으로 정하는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지와 그 토지의 개량시설과 그 토지에 설치하는 농축산물 생산시설로

서 대통령령으로 정하는 시설 부지를 말하며, 「초지법」에 따라 조성된 초지 등 대통령령으로 정하는 토지는 제외한다고 되어 있다.

한편, 농지에서 제외되는 “「초지법」에 따라 조성된 토지 등 대통령령으로 정하는 토지”란 「농지법 시행령」 제2항 각 호의 토지를 말한다.

즉, 전·답, 과수원이 아닌 토지라 하더라도 농작물 경작에 계속하여 이용된 기간이 #년 이상인 경우에는 「농지법」상 농지에 해당하게 된다.

따라서 ●팀에서는 지목이 전·답, 과수원 아닌 회사소유의 토지에 농작물을 경작하여 불필요하게 「농지법」의 적용을 받지 않도록 주의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○에서는 잡종지 #개 필지를 20##년부터 직원 복지용 주말농장으로 이용하면서 해당 필지에 농작물을 경작하고 있는 것으로 확인되었다.

이는 향후 지속적으로 주말농장으로 이용될 경우, 농작물 경작기간이 #년 이상 되어 「농지법」상 농지에 해당될 수 있는데, 이 경우 농지전용허가의무, 토지 처분 활용 제한 등 법적 제약이 발생할 수 있다.

관계부서 의견 ●팀은 감사결과를 수용하면서 필요한 후속조치 검토하여 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○장은 주말농장으로 운영 중인 토지에 대하여 「농지법」에 따른 농지로 간주되지 않도록 주말농장을 철거하는 등 후속조치 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보)